

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Subtração ou Inutilização de Livro ou Documento (art. 337 do CP)

SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO

Vamos lá.

Veja como o crime de “SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO” está tipificado no Código Penal:

Art. 337 - Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave.

As condutas são SUBTRAIR ou INUTILIZAR.

Os objetos que não podem ser SUBTRAÍDOS ou INUTILIZADOS são LIVRO OFICIAL, PROCESSO ou DOCUMENTO confiado à custódia de funcionário público (em razão de ofício) ou confiado à custódia de particular em serviço público.

Há dois pontos que devem ser destacados.

1- SUBSIDIARIEDADE

Veja o que diz na pena do dispositivo (preceito sancionador): “*reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave*”.

Assim, **EXPRESSAMENTE**, só haverá responsabilização pelo crime de “SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO” se a conduta **não importar em crime mais grave**.

2 – CONFLITO COM OUTROS TIPOS PENAIIS

Fique atento aos seguintes crimes, são parecidos:

- SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO: é um crime praticado por **PARTICULAR contra a Administração em Geral**
- EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO: é um crime praticado por **FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra a Administração em Geral**, consiste em *extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente*.
- SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO: é um crime contra a **ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, sendo praticado por ADVOGADO/PROCURADOR**, consiste em *inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador*.

Resumo

SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO.

Art. 337 - **Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:**

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Os objetos que não podem ser SUBTRAÍDOS ou INUTILIZADOS são LIVRO OFICIAL, PROCESSO ou DOCUMENTO confiado à custódia de funcionário público (em razão de ofício) ou confiado à custódia de particular em serviço público.

1- SUBSIDIARIEDADE EXPRESSAMENTE: só haverá responsabilização pelo crime de “SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO” se a conduta **não importar em crime mais grave.**

2 – CONFLITO COM OUTROS TIPOS PENAIIS

- SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO: é um crime praticado por **PARTICULAR contra a Administração em Geral**
- EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO: é um crime praticado por **FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra a Administração em Geral**, consiste em *extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente.*
- SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO: é um crime contra a **ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA**, sendo praticado por **ADVOGADO/PROCURADOR**, consiste em *inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador.*

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960